

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2872/2535

นางสาว ยິง ลัก ษณ์ แซ่เล่า
นาย เทพ ไชยชาญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 459, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 249

เมื่อสาระสำคัญของสัญญาได้ระบุกำหนดราคาที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันเป็นเงิน 30,000 บาท ตกลงกันว่าโจทก์ผู้ซื้อจะชำระราคาเป็นงวดรายเดือนรวม 60 เดือน และระบุว่เมื่อโจทก์ชำระราคางวดสุดท้ายเสร็จ จำเลยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์ทันทีจึงเป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่มีเงื่อนไขตาม ป.พ.พ. มาตรา 459 ไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพราะสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า จำเลยเอาที่ดินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายที่ดินนั้น หรือจะให้ที่ดินตกเป็นสิทธิแก่โจทก์ โดยเงื่อนไขที่โจทก์ได้ใช้เป็นเงินจำนวนเท่านั้นคราวเท่านั้นคราว ประเด็นที่จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ และศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการไม่ชอบ ประเด็นดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 9395บางส่วนเนื้อที่ 1 งาน ราคา 30,000 บาท จากจำเลย ชำระราคาเดือนละ 500 บาทมีกำหนด 60 เดือน ชำระ

งวดแรกวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 กำหนดโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระราคางวดสุดท้ายแล้ว โจทก์ชำระราคาจนถึงงวดเดือนมกราคม 2530 จำนวน 43 งวด เป็นเงิน 21,500 บาท โจทก์จึงทราบว่าจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9395 ให้บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2529 จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ระหว่างโจทก์ผ่อนชำระราคาที่ดิน โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินและปรับปรุงที่ดิน ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเป็นเงิน 20,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยคืนเงิน 21,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยกับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีก 20,000 บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์เช่าซื้อที่ดินตามฟ้องจากจำเลย โจทก์ชำระราคาเช่าซื้องวดวันที่ 4 มกราคม 2530 แล้วโจทก์ผิดนัดไม่ชำระราคาเช่าซื้ออีกเลย จำเลยบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2530 และรับเงินค่าเช่าซื้อที่ดินทั้งหมด กับบอกกล่าวให้โจทก์ส่งมอบที่ดินคืน โจทก์เพิกเฉย จำเลยเสียหายเดือนละ 500 บาท ขอให้บังคับโจทก์และบริวารส่งมอบที่ดินพิพาทคืนแก่จำเลยในสภาพเรียบร้อย ห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทต่อไป ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน 1,416 บาท และอีกเดือนละ 500 บาท นับถัดจากวันยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สัญญาตามฟ้องเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยไม่เสียหายตามฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงิน 31,500 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น 21,500 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาข้อแรกว่าสัญญาตามเอกสาร
หมาย จ.1 หรือ ล.1 เป็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินไม่ใช่สัญญาจะซื้อขายที่ดินเห็นว่าสัญญา
หมาย จ.1 หรือ ล.1 ใช้ชื่อสัญญาว่าสัญญาจะขายที่ดินมีข้อสัญญาว่าข้อ 1. จำเลยผู้
ขายตกลงแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่...ขายให้โจทก์ผู้ซื้อเนื้อที่ 1 งาน ข้อ 2. ผู้ซื้อตกลงซื้อ
ที่ดินจากผู้ขายโดยผ่อนชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 60 เดือนเดือนละ 500 บาท นับ
แต่เดือน..รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ข้อ 3.ผู้ซื้อจะมีสิทธิทำประโยชน์ทันทีที่ชำระเงิน
งวดแรก ข้อ 4. ผู้ขายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่แบ่งขายให้ผู้ซื้อทันทีที่ชำระเงิน
งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า ฯลฯ สาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวได้ระบุราคา
ที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันเป็นเงิน 30,000 บาทตกลงกันว่าโจทก์ผู้ซื้อจะชำระราคาเป็น
งวดรายเดือน เดือนละ 500 บาท รวม60 เดือน และระบุว่าเมื่อโจทก์ชำระราคางวด
สุดท้ายเสร็จ จำเลยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์ทันที ดังนี้จึงเป็นสัญญาจะ
ซื้อขายที่ดิน ที่มีเงื่อนไขหรือข้อสัญญาที่โจทก์จะต้องปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะเป็นไป
ตามเงื่อนไข ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 459 เสียก่อนจำเลยจึง
จะโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์สัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า จำเลยเอาที่ดิน
ออกให้เช่าและให้ค้ำมัดว่าจะขายที่ดินนั้นหรือจะให้ที่ดินนั้นตกเป็นสิทธิแก่โจทก์โดย
เงื่อนไขที่โจทก์ได้ใช้เป็นเงินจำนวนเท่านั้นคราวเท่านั้นคราวดังที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 และไม่มีข้อตกลงที่แสดงว่าโจทก์มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ด้วยการไม่ชำระราคาต่อไปโดยส่งมอบที่ดินคืนแก่จำเลยและถ้าหาก
โจทก์ผิดนัดไม่ชำระราคา2 งวด ติดต่อกัน จำเลยบอกเลิกสัญญาได้และริบเงินที่ได้ใช้
มาแล้วได้ด้วยอันเป็นวิธีการของสัญญาเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 573, 574 ดังนั้นข้อความในสัญญาเอกสารหมาย จ.1หรือ ล.1 จึงไม่
อาจแปลได้ว่าเป็นสัญญาเช่าซื้อที่ดิน แม้จำเลยจะออกไปเสร็จรับเงินราคาที่ดินที่โจทก์
ผ่อนชำระรายเดือนว่าค่าเช่าซื้อที่ดินให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.2 ก็เป็นการกระทำ

ของจำเลยฝ่ายเดียวไม่อาจทำให้สัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.1 หรือ ล.1 เป็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินไปได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.1 หรือ ล.1 เป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทางพิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้ว่าโจทก์ได้ผ่อนชำระค่าที่ดินพิพาทให้จำเลยนับแต่วันทำสัญญาจนถึงงวดวันที่ 4 มกราคม 2530 รวม 43 งวด เป็นเงิน 21,500 บาท วันที่ 24 ธันวาคม 2529 จำเลยได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งโฉนดซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทให้แก่นายเรขา เวชกามา ตามสัญญาขายที่ดินและโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4 ที่จำเลยนำสืบและฎีกาว่าในการจดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งโฉนดให้นายเรขาจำเลยตกลงขายให้นายเรขาเฉพาะส่วน เนื้อที่ 1 งาน 96.8 ตารางวาส่วนที่เหลืออีก 1 งาน ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยอยู่ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างจำเลยและนายเรขา เอกสารหมายเลข ล.4 หากโจทก์ชำระราคาที่ดินพิพาทให้จำเลยครบถ้วน จำเลยก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 1 งานให้โจทก์ได้ จำเลยจึงไม่ได้ผิดสัญญา ความข้อนี้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การและศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการไม่ชอบ ประเด็นดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทขณะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ ตามข้อตกลงในสัญญาข้อ 3 แสดงว่าจำเลยได้มอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ครอบครองทำประโยชน์หลังจากโจทก์ผ่อนชำระราคางวดแรกแล้วขณะที่โจทก์กำลังผ่อนชำระราคาที่ดินพิพาทให้จำเลยตามสัญญา จำเลยได้จดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้บุคคลอื่น แสดงให้เห็นว่า จำเลยไม่มีเจตนาจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้โจทก์ต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล โจทก์จึงมีสิทธิเลิกสัญญาและ

“ไม่ผ่อนชำระราคาที่ดินพิพาทให้จำเลยต่อไปได้และมีสิทธิฟ้องเรียกราคาที่ชำระไปแล้วคืนกับเรียกค่าเสียหายจากจำเลย...”

พิพากษายืน.

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>